

חוזה

שנערך ונחתם בתאריך 13/2/23

בין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
מרח' יונתן נתניהו 11, אור יהודה
(להלן: "החברה")

ל בין

מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ
העצמאות 87, משרד 28, אשדוד
(להלן: "המתכנן")

הזאיל: ובין גבעת שמואל החדשה בע"מ לבין המתכנן נחתם ביום 23.8.2020 חוזה מתכנן בקשר עם פרויקט סביוני גבעת שמואל בגבעת שמואל (להלן בהתאמה: "ההסכם" ו-"הפרויקט").

זהו זאיל: וברצון הצדדים להמשיך את ההתקשרות על פי ההסכם גם במגרשים 1006-1007 בפרויקט, לפי תב"ע 427-0218768 (להלן: "מגרשים 1006-1007"), והכל בהתאם להסכמות בין גבעת שמואל החדשה בע"מ לבין המתכנן כפי שמופיעות בהסכם, למעט השינויים האמורים בחוזה זה:

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים:

- המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנה ותנאי מתנאיה.
- הצדדים מסכימים כי האמור בחוזה זה בא לתקן ולשנות את ההסכם, המצ"ב כנספח א', אך ורק בסעיפים ו/או בהוראות שיתוקנו ו/או יוספו ו/או ימחקו בחוזה זה.
- הסעיפים שיוספו ו/או יתוקנו ו/או ימחקו בחוזה זה יגברו על האמור בהסכם, וזאת למרות האמור בו. שאר תנאי ההסכם ישארו בתוקפם.
- לכל מונח הנוכח בחוזה זה תהא המשמעות שניתנה לו בהסכם ונספחיו, זולת אם נקבע בחוזה זה מפורשות אחרת.
- כל הוראות ההסכם יחולו על חוזה זה, למעט השינויים המנויים להלן:
 - 5.1. סעיף 2.13 להסכם וסעיף 2.10 לנספח א' להסכם יובהר כי התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת רויט, במתודולוגיית בים, בענן – "BIM360" שם ישמרו כל קבצי הרויט של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה-BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.
 - 5.2. נספח ד' להסכם - תמורת ביצוע מלוא שירותי המתכנן במגרשים 1006-1007, תשלם החברה למתכנן סכום קבוע ומוחלט של 160,000 ₪ לכל יחידות הדיור בבניינים וכן, סכום קבוע ומוחלט של 25,000 ₪ לכל השטחים הבנויים ומקורים (ברמת מעטפת) המשמשים בלעדית את החלק של המסחר ו/או המשרדים בפרויקט וכן, סכום קבוע ומוחלט של 145,000 ₪ לכל השטחים הבנויים ומקורים מתחת למפלס הכניסה לבניינים, כשכל האמור בסעיף זה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 09/08/2022.
- יתר הוראות הסכם הבסיס, על נספחיו, יחולו בשינויים המחויבים.

מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ

מרח' העצמאות 87, משרד 28, אשדוד
ח.פ. 513285304

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

ולראיה באו הצדדים על החתום:

מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ
רח' העצמאות 8 / תשד 28 אשדוד
ח.פ. 51325304
המתכנן

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533
המזמין